

SafeWay Kids 동적 배차 책임 구조 및 샌드박스 약정 자료편

SafeWay Kids — 플랫폼 동적 배차 책임 구조 및 샌드박스 약정 법적 지위 자료편

작성 목적: K-Startup 원스톱 심화상담(법률(국내)·규제·인허가 대응) 신청 첨부자료

작성일: 2026-04-19

신청 주체: SafeWay Kids 팀 (법인 설립 준비 중, 기술창업 예비창업자)

본 자료에는 개인 연락처·성명 등 개인정보를 포함하지 않습니다.

1. 서비스·법적 구조 개요

SafeWay Kids 는 학원·유치원 등 어린이 교육시설(A)과 여객자동차운수사업법상 전세버스 면허를 보유한 전세버스운송사업자(B)를 **N:N** 으로 중개하는 플랫폼입니다.

- **차량 소유:** 전세버스사업자(B) — 플랫폼 미소유
- **운전자 고용:** 전세버스사업자(B) — 플랫폼 미고용
- **계약 구조:** 교육시설 A 각각과 전세버스사업자 B 각각이 별개 운송계약 체결
- **플랫폼 역할:** 계약 중개 + 동적 배차(VRP-TW) + 안전 모니터링
- **법적 포지션:** 여객자동차법 §49 조의 2 제 3 호 "여객자동차운수사업자 운송중개업"

선례

- (주)스쿨버스 RIDE 플랫폼 — ICT 규제샌드박스 동일 카테고리 통과 (safeschoolbus.net)

2. 규제 공백 #6 — 플랫폼 동적 배차 알고리즘 책임 귀속 (§2.8)

2.1 문제 정의

본 사업은 VRP-TW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) 알고리즘으로 복수 교육시설의 복수 학생을 복수 차량에 동적으로 배차합니다. 배차 결정(경로·시각·매칭)은 플랫폼 알고리즘이 산출합니다.

사고 발생 또는 알고리즘 오류(미매칭·경로 오류)로 손해가 발생한 경우, 책임 귀속 주체가 다음 중 무엇인지 현행법 체계에서 명확하지 않습니다.

후보 주체	근거	한계
전세버스사업자(B)	여객자동차법 §24(지휘·감독), 자배법	배차 결정을 직접 하지 않음 — 플랫폼

	§3(운행자)	결정 수용
플랫폼	여객자동차법 §49 조의 2 제 3 호 중개업	중개업 책임 범위가 배차 알고리즘까지 포섭하는지 명문 규정 없음
교육시설(A)	아동복지법·위탁 운송 사용자	배차 결정에 관여하지 않음

2.2 보조 법리 후보 3 경로 (v2.0.3 신설)

공백 #6 이 실정법상 자립적으로 성립하는지 또는 기존 법리로 해석 가능한지 검증하기 위해 다음 3 경로를 병렬 주장합니다.

1. **민법 §750 불법행위** — VRP-TW 파라미터 설정·검증 소홀이 과실 불법행위로 인정되는 기준
2. **상법 §152 운송주선인 경계** — 배차 알고리즘이 운송 실행 방식을 지정할 때 운송주선인을 넘어 운송인에 가까워지는가
3. **정보통신망법 §32 정보통신서비스 제공자의 손해배상** — 플랫폼 알고리즘이 정보통신서비스로 분류될 때 여객자동차법과의 중첩·선택 적용

각 경로의 실무 적용 가능성과 선례(자율주행·추천 알고리즘 판례) 확인 요청.

3. 샌드박스 실증특례 약정 3 건의 법적 지위 (§4.4·§4.5·§4.6)

3.1 약정 구조 요약

본 실증특례 신청서는 승인 조건으로 다음 약정 3 건을 포함합니다.

약정	조항	내용 개요
§4.4 배상 한도	사고 발생 시 플랫폼 자발적 배상 구조	법정손해배상 기준 + 추가 위로금
§4.5 인력 구조	AI 모니터링 사람 감독 요건	24/7 감독, 독립성 확보
§4.6 감독 체계	AI 거버넌스 매트릭스	위험관리 매뉴얼 + 분기 갱신 + 이의제기 창구

3.2 법적 쟁점

- **이행 기준 확정**: 신청서 문언이 그대로 편입되는가, 소관부처가 재정의하는가, 이용약관·운송계약에 반영된 내용이 기준인가
- **취소 처분 요건**: 정보통신융합법 §38 조의 2 제 7 항 + 행정기본법 §18 ③ — 비례 원칙상 경고·시정 명령 선행이 필요한가. "구조적 이행 불능"과 "일회 불이행"의 구분 기준
- **약관규제법·민법 §398 ② 리스크**: 자발적 배수 배상 약정(예: 법정손해배상의 2 배 자체 보상)이 "업계 표준" 부재 상태에서 유효한가

- 개인정보법 §39 의 2 + 이용약관 약정 병존: 피해자가 법정손해배상과 약정 배상을 선택 청구 가능한가 중복 배제인가
-

4. 핵심 조문

- 여객자동차법 §24(지휘·감독), §49 조의 2(여객자동차운송중개업), §81(알선 금지)
 - 자배법 §3(운행자 책임)
 - 민법 §750(불법행위), §398(과실상계·배상액 예정)
 - 상법 §152(운송주선인)
 - 정보통신망법 §32(정보통신서비스 제공자의 손해배상)
 - 정보통신융합법 §38 조의 2 제 7 항(특례 취소 처분)
 - 행정기본법 §18 ③(처분의 취소)
 - 약관규제법
-

5. 자문 요청 범위 요약

본 자료와 함께 별도 신청 본문에 기재된 3 개 질문에 대한 전문 변호사 자문을 요청합니다.

4. 공백 #6 법리 자립성 — 실정법상 자립 공백인가 해석 가능 영역인가
5. 보조 법리 3 경로 — 민법 §750, 상법 §152, 정통망법 §32 각각의 적용 가능성과 여객자동차법과의 중첩 관계
6. 샌드박스 약정 법적 지위 + 취소 처분 요건 + 자체 기준 배수 배상 허용 여부

답변은 향후 ICT 실증특례 신청서의 §2.8 공백 #6 법리 보강 및 §4.4·§4.5·§4.6 약정 재작성의 근거로 활용될 예정이며, 구속력 있는 최종 결정은 면허 변호사 서면 의견서 수령 후에 내립니다.